



Acuerdos y encargos

Qué incluye el servicio, cómo se piden cambios y cómo se estiman. Plantillas de acuerdo y de encargo listas para adaptar. **Borradores: falta revisión jurídica.**

⚠ Estos textos son borradores de trabajo

Están escritos desde el conocimiento del sistema, que es lo que un abogado no puede aportar. **Les falta la revisión jurídica**, que es lo que no puede aportar quien escribió el código. No se firman sin ella.

Los documentos **con efecto jurídico ya en vigor** son otros y viven en `legal/`: términos, privacidad, contrato de encargado del art. 28 y política de uso aceptable.

Los dos papeles, que no se mezclan

Sobre los datos de **la cuenta** (quién contrata, qué plan, qué pagó), Vistta es **responsable del tratamiento**.

Sobre **el contenido que el cliente sube**, el responsable es **el cliente** y Vistta es **encargado**. Eso significa que las decisiones sobre ese contenido son del cliente y que Vistta solo hace lo que las instrucciones documentadas dicen.

Confundirlos es el error más común en este tipo de servicio, y cambia quién responde ante quién. Está desarrollado en `legal/encargado.md`.

Acuerdo de servicio · esquema

1. Objeto

Acceso a la plataforma Vistta en la modalidad del plan contratado, tal y como se describe en `docs/02-propuesta-comercial.md` y con los límites de `docs/04-ficha-tecnica.md`.

2. Qué incluye

- Uso del panel y del viewer, sin límite de usuarios dentro de la cuenta.
- Alojamiento del contenido dentro de la cuota, y tráfico de las visitas.
- Marca de agua incrustada en imágenes, por visita.
- Actualizaciones del producto sin coste.
- Soporte por correo, en los plazos de `docs/08-operacion-y-mantenimiento.md`.
- Copias de seguridad diarias de la base.

3. Qué NO incluye

- **Custodia de originales.** Vistta es para enseñar trabajo, no para guardarlo; el contenido caduca según el plan. El cliente conserva sus originales.
- **Garantía de que el contenido no se copie.** Nada impide una captura de pantalla, y el vídeo y los documentos se sirven sin marca.
- Desarrollos a medida, integraciones, migraciones ni formación, que van por encargo.
- Un porcentaje de disponibilidad garantizado, salvo que se pacte por escrito.

4. Obligaciones del cliente

- Usar el servicio conforme a la política de uso aceptable ([legal/aup.md](#)).
- Tener base jurídica para el contenido que suba: **una fotografía de una persona identificable es un dato personal.**
- Custodiar sus credenciales y avisar si sospecha un acceso indebido.
- Mantener sus propios originales.

5. Precio y pago

Según plan. Sin domiciliación: el cliente paga por Bizum o PayPal indicando el código, y una persona lo concilia. El importe se congela al pedir el código.

6. Duración y baja

Mensual o anual, sin permanencia. **No hay nada que cancelar:** si no se paga, el plan vence, la cuenta baja a Prueba y lo que sobra se congela. El cliente puede pedir la supresión inmediata en cualquier momento.

7. Protección de datos

Se rige por [legal/privacidad.md](#) y por el contrato de encargado [legal/encargado.md](#), que forma parte del acuerdo.

8. Responsabilidad

Vistta responde de los daños causados por su propio incumplimiento. **No responde del contenido que el cliente suba ni de a quién se lo envíe.** En lo que la ley permita, el límite es lo pagado en los 12 meses anteriores; esto no limita la responsabilidad por dolo ni negligencia grave, ni afecta a los derechos del consumidor.

Encargos: cómo se pide algo que no está

Un **encargo** es cualquier trabajo fuera del servicio: una función nueva, una integración, una migración, una personalización.

El circuito

#	Quién	Qué
1	Cliente	Describe el problema , no la solución: qué no puede hacer hoy y qué pasa si no se hace
2	Equipo	Devuelve alcance, riesgos, estimación en jornadas e importe
3	Cliente	Acepta por escrito
4	Equipo	Lo construye con la misma disciplina: pruebas y, si toca un invariante, verificadas por mutación
5	Equipo	Entrega con documentación actualizada en el mismo commit

Nada empieza sin el paso 3.

Plantilla de encargo

ENCARGO Nº /

Fecha:

Solicita

Problema

¿Qué no se puede hacer hoy?

¿Qué pasa si no se hace?

¿Cada cuánto ocurre?

Alcance

Queda FUERA

Afecta a un invariante crítico ☐ Sí ☐ No

(consumo del pase, cuota, límites del plan, aislamiento, cobro)

Toca datos personales ☐ Sí ☐ No

Si sí: ¿hay que actualizar el RAT, el art. 28 o la EIPD?

Estimación jornadas Importe €

Entrega prevista

Documentación que se actualiza

Aceptado por Fecha

Cómo se estima

Por **jornadas de 8 h**, con un multiplicador declarado según el riesgo:

Tipo de trabajo	Multiplicador	Por qué
Pantalla nueva, sin lógica de negocio	×1,0	—
Función que toca la base	×1,3	Migración y datos existentes
Toca un invariante de concurrencia	×2,0	Exige prueba de ráfaga y verificación por mutación
Toca datos personales	×1,5	Hay que revisar tres documentos legales
Integración con un tercero	×1,8	Su API, sus caídas, sus límites

El multiplicador **se dice en la estimación**, no se esconde dentro del número. Si un encargo cuesta el doble porque toca el consumo del pase, el cliente tiene derecho a saber que ese es el motivo y a decidir si le compensa.

Lo que no se acepta por encargo

- Cualquier cosa que **prometa impedir la copia**: no se puede cumplir.
- **Analítica de quién abre los pases**: rompe una propiedad declarada en los documentos de protección de datos.
- **Una ruta HTTP que conceda permisos de administración**: convierte cualquier fallo de autorización futuro en una toma de control completa.
- Quitar la marca de agua manteniendo el discurso de trazabilidad.

Si se pide alguna de estas, la respuesta es un **no razonado por escrito** y, si la hay, una alternativa que sí se pueda sostener.

Propiedad

El **contenido del cliente es suyo**. Vista no adquiere ningún derecho sobre él más allá del permiso técnico imprescindible para alojarlo, transformarlo y mostrarlo a quien abra sus pases. No se usa para promoción sin permiso escrito y **no se usa para entrenar modelos**.

El **código de la plataforma** es de quien lo desarrolla, salvo que un encargo diga otra cosa por escrito.